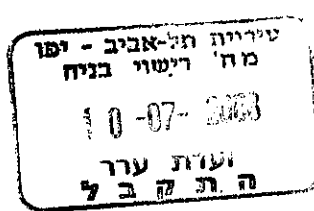


מס' תיק: 5159/08/תא  
ישיבה מס': 46/08  
תאריך: 10.7.08



מס' - 5055  
מדינת ישראל

ועדת הערר לתכנון ולבניה  
מחוז תל אביב

|    |                            |             |                                                                                      |
|----|----------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>בפני:</b>               | יו"ר הועדה: | עו"ד מיכה גדרון                                                                      |
| 2  |                            | חברי הועדה: | גב' סיגל לחמני - נציגת ציבור                                                         |
| 3  |                            |             | אדריכל מיכאל גופר - נציג לשכת האדריכלים והמהנדסים                                    |
| 4  |                            |             | מר איתי הוז - נציג ציבור                                                             |
| 5  |                            | בהעדר:      | אמירה מלמנט - נציגת מתכנתת המחוז                                                     |
| 6  |                            |             |                                                                                      |
| 7  |                            |             |                                                                                      |
| 8  | <b>העורר:</b>              |             | בזיליאנסקי שוטה                                                                      |
| 9  |                            |             | ע"י עו"ד ארקדי פלדמן                                                                 |
| 10 |                            |             |                                                                                      |
| 11 |                            |             | - נגד -                                                                              |
| 12 |                            |             |                                                                                      |
| 13 | <b>המשיבים:</b>            |             | 1. הועדה המקומית לתכנון ובניה - תל אביב                                              |
| 14 |                            |             |                                                                                      |
| 15 |                            |             |                                                                                      |
| 16 |                            |             |                                                                                      |
| 17 | <b>תאריך הישיבה:</b>       |             | יום חמישי ז בתמוז התשס"ח ה-10.7.08                                                   |
| 18 |                            |             |                                                                                      |
| 19 | <b>מזכירת הועדה:</b>       |             | אורית יואבי                                                                          |
| 20 |                            |             |                                                                                      |
| 21 | <b>קלדנית:</b>             |             | טלי פרדקין                                                                           |
| 22 |                            |             |                                                                                      |
| 23 | <b>נוכחים:</b>             |             |                                                                                      |
| 24 | <b>מטעם העוררים:</b>       |             | בזיליאנסקי שוטה, אלכס זיבגורסקי, עו"ד ארקדי פלדמן                                    |
| 25 | <b>מטעם הועדה המקומית:</b> |             | פרידה פיירשטיין, עו"ד רונה רכס                                                       |
| 26 |                            |             |                                                                                      |
| 27 | <b>נושא הערר:</b>          |             | סירוב מתן היתר לבקשה לשינויים פנימיים.                                               |
| 28 | <b>כתובת נשוא הערר:</b>    |             | וילון 9 ת"א גוש: 6135 חלקה: 43                                                       |
| 29 |                            |             |                                                                                      |
| 30 |                            |             |                                                                                      |
| 31 |                            |             | עו"ד ארקדי פלדמן:                                                                    |
| 32 |                            |             | נמצא כאן האדר' שהכין את התוכנית הראשונה, אולי יסביר יותר טוב ממני. איננו מבקשים משהו |
| 33 |                            |             | יוצא מן השכלל.                                                                       |
| 34 |                            |             |                                                                                      |
| 35 |                            |             | אלכס זיבגורסקי:                                                                      |
| 36 |                            |             | בתוכנית הראשונה בקשנו תוספת קומה, לא אישרו לנו, פעם שניה לא ביקשנו תוספת קומה,       |
| 37 |                            |             | ביקשנו החלפת גז אוזבסט לגג בטון ואת גג הבטון הקיים להעלות את ה-00 ב-25 ס"מ, העלאת    |
| 38 |                            |             | רצפה שבחורף כל המים נכנסים בפנים. היום קיים 2.40 ואני מבקש 2.70. 2.40 זה גם לא תקני. |
| 39 |                            |             | אני רוצה להרים רצפה ב-25 ס"מ.                                                        |

- 1 פרידה פירשטיין:
- 2 לשאלת היו"ר האם סביר יהיה ויהיה ניתן להסכים ל: 1. להחליף את גג האזבסט בקונטור הקיים,
- 3 להעלות את הרצפה ובאותם מקומות בו הגג 2.40 היא תוכל להעלות בעוד 35 ס"מ ובמקום שזה
- 4 אזבסט, אומר כי זו לא הבקשה שהוגשה.
- 5
- 6 עו"ד רונה רכס:
- 7 אנחנו מקבלים את הצעת ועדת הערר ונהיה מוכנים לאשר היתר בנייה בתנאים הבאים:
- 8 1. הבנייה לא תחרוג מקונטור הבית הקיים.
- 9 2. לא תתווסף קומה נוספת לבניין.
- 10 3. על מנת למנוע הצפות מותר יהיה לעוררת להגביה את מפלס ה-00 עד לגובה 17.35, כפי
- 11 שיתבקש מבקשה להיתר בנייה.
- 12 4. יותר להחליף את גג האזבסט הקיים, ובמקומות הקיימים, בגג בטון.
- 13 5. במקומות שבהם יהיה צורך להגביה את הגג, על מנת לשמור על גובה פנים של 2.5 לאחר
- 14 הגבהת מפלס ה-00, יותר לעורר להגביה במקומות אלה בלבד את הגג תוך כדי הבנייה.
- 15

עו"ד ארקדי פלדמן:

אנו מסכימים לתנאים האמורים של הוועדה המקומית.

### החלטה

- 21 אנו נותנים תוקף של החלטה להסכמת הצדדים כפי שמפורט לעיל.
- 22 לפיכך, אנו מקבלים את הערר באופן חלקי, ומורים לוועדה המקומית להוציא היתר בנייה,
- 23 בהתאם לחמשת העקרונות אשר פורטו לעיל ע"י ב"כ הוועדה המקומית. נציין כי אנו מתירים
- 24 היתר זה לנוכח העובדה כי מדובר בהחלפת גג אזבסט קיים, ולנוכח הצורך למנוע הצפה של הדירה
- 25 בחורף.
- 26 העוררת תגיש בקשה מתוקנת להיתר בנייה, בהתאם לאמור לעיל.
- 27 כמו כן, תמלא העוררת אחרי תנאי מהנדס העיר כמקובל בהיתרי בנייה בת"א.
- 28 ההחלטה התקבלה פה אחד.
- 29

מיכה גדרון, עו"ד  
יו"ר ועדת הערר  
מחוז תל אביב

אורית יואבי  
מזכירת ועדת הערר  
מחוז תל אביב

- סוף הדיון -

30